

Nr. 254 Der Reichs- und Preußische Minister für die kirchlichen Angelegenheiten an den Reichsminister der Finanzen. 26. Oktober 1935

R 5101/22573, Bl. 383–384 Originalentwurf

Beginn:

Beginn:

[Projekt einer Vereinheitlichung der Kirchensteuern]

Auf das gefl. Schreiben vom 20. Sept. 1935 – S 2270–100 III –, betr. Kirchensteuereinheitssatz¹.

Die kirchlichen Einnahmen kommen im wesentlichen aus drei Quellen:

- 1.
den Einkünften des Kirchenvermögens,
- 2.
den Staatszuschüssen²,
- 3.
den Kirchensteuern.

Die Kirchensteuern sind der Höhe nach von dem Bedarf und den zu 1 und 2 genannten Einnahmen abhängig.

Der Bedarf ist auf evangelischer und katholischer Seite schon verschieden, da der katholische Gottesdienst kostspieliger ist, im übrigen ist er aber vor allem durch Bauvorhaben bei den einzelnen Gemeinden ganz verschieden stark beeinflußt. Die Kirchenvermögen sind auf die Kirchengemeinden keineswegs gleichmäßig verteilt, und die Staatszuschüsse sind in den einzelnen deutschen Ländern ebenfalls erheblich verschieden. Diese Staatszuschüsse haben 1934 pro Kopf der Bevölkerung betragen für:

¹ R 5101/22573, Bl. 382. In dem Schreiben hatte der RFM beim RKiM angefragt, ob für 1936 mit der Einführung eines einheitlichen Reichskirchensteuersatzes gerechnet werden könne. – Eine Vereinheitlichung der landesrechtlich geordneten Kirchensteuersysteme war bereits auf einer Besprechung im RFM am 2. 11. 33 mit Vertretern der Kirchen erörtert worden, und zwar in folgender Richtung: Festsetzung eines für beide Konfessionen gleichen Kirchensteuersatzes für das ganze Reich oder mindestens für einzelne Länder/Provinzen, Einführung des Lohnabzugs, Belastung der Dissidenten mit einer gleich hohen „Kulturabgabe“ zugunsten karitativer Zentralaufgaben der beiden großen Kirchen, für Denkmalschutz u.ä.; s. ebd. Bl. 4–7. Durch die Reform sollten auch die obsoleten dinglichen Kirchensteuern (auf Land- und Grundbesitz liegende, meist jahrhundertealte Ansprüche der Kirchengemeinden auf Geld- oder Sachleistungen) abgelöst und generell die bislang getrennte landeskirchliche bzw. diözesane und die ortskirchliche Umlage in eine Einheitsumlage zusammengelegt werden. Eine entsprechende Regelung wurde für Bayern durch das KirchensteuerG 1934 vom 27. 3. 34 (Bay. GVBl. S. 231) eingeführt und mit Erfolg praktiziert; s. ebd. Bl. 125 ff. Eine analoge Reform strebte auch die seit Herbst 1934 betriebene preuß. Kirchensteuernovelle an (u. Anm. 3). Daß Kerrl seinerseits nicht so sehr die Rechtsvereinheitlichung und die Verwaltungsvereinfachung im Auge hatte als vielmehr den ungehinderten Staatszugriff auf das Kirchensteueraufkommen, erhellt u.a. aus seiner Äußerung gegenüber den Oberpräsidenten und Landesvertretern auf einer Besprechung vom 8. 8. 35: Es sei „erwägenswert, die Kirchensteuern mit den Einkommensteuern zusammen einzuziehen und aus diesen Beträgen dann das für die Kirche Erforderliche nach ihrem vom Staate zu prüfenden Bedarf abzugewinnen, den Rest aber für kulturelle Zwecke in Anspruch zu nehmen. Hinsichtlich des kirchlichen Grundbesitzes könne später vielleicht einmal der Weg der Säkularisation gegangen werden.“ DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK III, Nr. 15.

² Ausgleichszahlungen der dt. Staaten bzw. Länder als Entschädigung für die Säkularisation der Kirchengüter 1803, u. a. bestehend aus Zuschüssen für die Pfarrbesoldung. 1933/34 beliefen sich die sog. „Staatsleistungen“ in Preußen auf rd. 50 Mio RM, in den übrigen Ländern auf zusammen rd. 45 Mio RM. Ab 1936 gingen die Landesregierungen dazu über, diese (rechtlich verpflichtenden) Zuschüsse als „freiwillige“ zu bezeichnen und sie, unter Hinweis auf das mit der Konjunkturbelebung wachsende Kirchensteueraufkommen, beliebig zu kürzen. Im Ergebnis verminderten sich die Gesamtzuschüsse an die Kirchen von 1932 bis 1938 um 18,7%; Aufstellung des RKiM s. R 5101/21673, Bl. 6–9. Zur Entwicklung in den Ländern im einzelnen: R 5101/23770 (Sachsen), 23773 (Württemberg), 23774 (Bayern), 23775 (Thüringen), 23784 (Baden), 23789 (Braunschweig).

26. Oktober 1935

	<i>evang[elisch]</i>	<i>kath[olisch]</i>
Preußen	1,29 RM	1,48 RM
Hamburg	0,13 RM	
Land Sachsen	0,57 RM	0,33 RM
Thüringen	2,04 RM	
Baden	0,47 RM	0,44 RM
Anhalt	1,44 RM	
Pfalz	2,36 RM	
Bayern	3,12 RM	3,64 RM
Württemberg	3,78 RM	3,98 RM
Land Hessen	0,55 RM	0,59 RM
Oldenburg	0,15 RM	

So ist denn auch die Kirchensteuerbelastung in den deutschen Ländern bzw. preußischen Provinzen ganz verschieden. Sie betrug 1932 in der evangelischen Kirche pro Kopf der Bevölkerung:

in Baden	5,81 RM
im Rheinland	5,62 RM
in Nassau-Hessen-Frankfurt	4,70 RM
in Oldenburg	4,18 RM
in Westfalen	3,82 RM
in Berlin und Brandenburg	3,74 RM
in Bremen	3,31 RM
in Hamburg	3,22 RM
in Schleswig-Holstein	3,15 RM
in Thüringen	3,06 RM
in Württemberg	3,06 RM
im Land Sachsen	3,— RM
in Anhalt	2,90 RM
in Lübeck	2,80 RM
in Lippe-Waldeck	2,74 RM
in Bayern	2,70 RM
in Hannover	2,49 RM

in Schlesien	2,48 RM
in Braunschweig	2,40 RM
in der Grenzmark	2,36 RM
in der Provinz Sachsen	2,16 RM
in Mecklenburg	2,— RM
in Pommern	2,— RM
in der Pfalz	2,— RM
in Hessen-Kassel	1,98 RM
im Land Preußen durchschnittlich	1,97 RM

Der gewogene Durchschnitt des Zuschlagsatzes zur Einkommensteuer betrug in den älteren preußischen Provinzen (evangelisch):

	1933	1934
für Ostpreußen	10,6%	10,7%
für Grenzmark	14,2%	15,1%
für Pommern	11,1%	12,7%
für Berlin und Brandenburg	10,2%	9,05%
für Schlesien	13,3%	12,7%
für Sachsen	10,0%	10,1%
für Westfalen	15,3%	15,6%
für Rheinland	12,3%	14,0%

Ich bitte hieraus zu ersehen, daß sich der Einführung eines einheitlichen Reichskirchensteuersatzes einstweilen noch erhebliche Schwierigkeiten entgegenstellen, die sich jedenfalls bis 1936 nicht beseitigen lassen werden³.

I.A.
D. [v. Detten]⁴

³ Ähnlich folgerte auch der Kirchensteuerreferent im PrFM, MR Riewald, in einer Denkschrift über das Lohnabzugsverfahren bei der Kirchensteuer vom 7. 10. 35 (R 5101/22573, Bl. 501–509): „Eine erneute Erörterung der Frage im Laufe der nächsten Jahre wird nicht zu umgehen sein. Denn bei der starken Zersplitterung des Kirchensteuerrechts in Deutschland scheint es unvermeidlich, den Lohnabzug zunächst *nur für Preußen* einzuführen. Die Maßnahme bedeutet einen starken Eingriff in das Kirchensteuerrecht, und es muß zugegeben werden, daß für eine reichsrechtliche Regelung dieses Gebietes die Voraussetzungen noch nicht gegeben sind.“ Zur preuß. Novelle s. Folgebund, Dok. vom 20. 2. 36.

⁴ Hermann von Detten (1879–1954): NS-Pg. seit 1933, Mitbegründer der „Arbeitsgemeinschaft Katholischer Deutscher“, März 1934 Leiter der „Abteilung für den kulturellen Frieden“ in der NSDAP-Reichsleitung, Juli 1935 MDgt. im RKiM, Juli 1936 Beurlaubung, April 1937 Versetzung in den einstweiligen Ruhestand. DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK III S. 397; BOBERACH, Organe, S. 316.

Zitierhinweis

Nr. 254 Der Reichs- und Preußische Minister für die kirchlichen Angelegenheiten an den Reichsminister der Finanzen. 26. Oktober 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d254>